



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0090570-23.2016.8.26.0050 Controle 2258/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **KARINA ALVES NORONHA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Aguiar Munhoz Soares**

Vistos etc

MATEUS DA SILVA CAVALCANTE e KARINA ALVES NORONHA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06, **porque**, segundo a denúncia, no dia 26 de outubro de 2016, por volta de 11h00, na Rua do Carmo, nº 103, Sé, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósito, guardavam, ainda que gratuitamente, para consumo de terceiros, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo Karina no interior de três brinquedos que estavam em sua bolsa um total de 42 porções de crack e, franqueando a entrada dos policiais no local em que ela e Mateus moram, foram encontrados uma balança de precisão, R\$ 70,00 (setenta reais) em cédulas de pequeno valor e mais 7 (sete) sacos plásticos contendo, cada um deles, 14 (catorze) pedras de crack.

Os réus foram notificados e citados e ofertaram defesa prévia (fls. 177/178) e, não tendo sido demonstrado o desacerto da acusação, a denúncia

0090570-23.2016.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

foi recebida.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados, ao final. Em seguida, as partes debateram a causa, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição dos acusados, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

Dúvidas não pairam de que o comportamento – tipo da traficância - circunscrito pela imputação nos núcleos “*trazer consigo e guardar*” – concretizou-se a contento em relação à acusada, o mesmo não podendo ser dito em relação ao acusado.

Com efeito, a bem ver, fora de questionabilidade o êxito obtido pela equipe de policiais em regular diligência ao lograrem apreender razoável quantidade de entorpecente em posse da acusada Karina, na rua e, posteriormente, no “quarto” onde ela e Mateus moram, além de balança de precisão e dinheiro em notas miúdas.

Interrogado, o acusado Mateus negou a prática do crime de tráfico, dizendo tratar-se de droga forjada pelos policiais, o mesmo sendo dito pela acusada, que alegou não portar nada de irregular e que permitiu que os policiais fossem até o quarto onde residem, alegando que nada de irregular lá foi encontrado também.

A versão dos acusados não convence, entretanto, pois os policiais civis ouvidos em juízo disseram que, através de investigações deflagradas a partir da prisão de um homem de prenome Raphael em agosto de 2016 e,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

posteriormente, com auxílio de interceptação telefônica e diligências de campo, conseguiram identificar que um dos alvos da interceptação tratava-se da acusada Karina, identificando inclusive o local em que ela morava, que é uma construção abandonada ao lado do Poupatempo Sé. Disseram que descobriram que Karina levaria crack para outros pontos de venda não identificados e, sendo assim, em posse das informações, bem como características físicas da acusada, permaneceram de campana no ponto de venda de drogas e no momento em que Karina saiu com seu convivente, ora o acusado Mateus, ambos foram acompanhados por eles em viatura descaracterizada, sendo abordados após 200 metros, aproximadamente. Relataram que, em busca pessoal, com Mateus nada de ilícito foi encontrado, contudo na bolsa que Karina trazia consigo havia dentro um brinquedo onde foram encontradas 3 “malas” de crack, contendo 14 pedras cada uma. Disseram que deram voz de prisão e retornaram à casa deles, local conhecido como “caveirão”, sendo que foi possível perceber o momento em que dois indivíduos saíram correndo, não sendo possível detê-los. Afirmaram que entraram no local e Karina franqueou a entrada no cômodo que ocupava com Mateus, entregando as chaves, sendo que encontraram 7 malas de crack com 14 pedras cada uma, balança de precisão e a quantia de R\$ 70,00 em notas miúdas, sendo que tudo estava dentro de uma sacola preta.

Tais são os fatos e que não deixam qualquer margem à dúvida alvitada pela d. defesa e neste ponto é de se asseverar que o simples fato das testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebido com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento, não sendo demais dizer que pequenas lacunas nos depoimentos dos policiais são perfeitamente justificáveis, ante a quantidade de diligências efetuadas no dia-a-dia policial.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais, ressaltando-se que a diligência promovida neste processo decorreu tão somente de investigação e interceptação telefônica decorrentes da prisão de outro indivíduo, surgindo então o nome da acusada como pessoa atuante no tráfico de drogas na região central de São Paulo, sem que qualquer indício de perseguição houvesse em relação à acusada.

Confira-se:

“Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal nº 153.983-3, Santos, 7.7.94).

A prova, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo qualquer divergência, pois fosse realmente frágil a prova e teriam as testemunhas divergido em pontos relevantes,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e, pelo contrário, há certeza mesmo do tráfico pela acusada exercido, dada a quantidade de dinheiro e droga apreendidos no quarto da habitação coletiva onde residiam, além de balança de precisão, o que não deixa dúvidas quanto à prática da traficância, pouco ou nenhum crédito podendo ser dado em relação às testemunhas de defesa ouvidas, já que uma delas foi desmentida pelo próprio acusado, pois enquanto ela, testemunha Maria de Fátima, dizia não estar o acusado Mateus presente quando dos fatos, este diz que esteve presente a todo instante, não sabendo o porquê dela ter dito aquilo.

Mais: a testemunha Carmelita confirmou terem os policiais estado no local em que a acusada mora, dizendo não saber se o acusado estava ou não presente. Ora, se não sabia sequer se o acusado estava presente, o que por ele foi desmentido, como se viu, ao dizer que estava sim presente e não há como se dar crédito a ela ao dizer que nada fora encontrado na casa, já que não acompanhou *in loco* a vistoria e também não sabia sequer se o acusado lá estava.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame químico toxicológico (fls. 343/345), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinar-se a droga apreendida com a acusada e no cômodo em que morava ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente e sua quantidade, afastada desde já a tese desenvolvida pela d. defesa de negativa de autoria, eis não encontrar guarida na prova produzida. Solução diversa se dá, entretanto, em relação ao acusado, já que com ele nada foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrado, não havendo também suspeita anterior em relação a ele, não havendo, é bom que se diga, em momento pretérito, despontado seu nome como tendo envolvimento com o tráfico de drogas, ao contrário do que se viu em relação à acusada, não sendo demais dizer que as chaves do imóvel em que estavam as drogas e a balança estavam com a acusada e não com o acusado, muito embora tivesse este sido abordado por primeiro, como ambos narraram em juízo.

Inexistente assim dúvida quanto à autoria do fato, sua materialidade delitiva e tipicidade e não há como se acolher a pretendida absolvição pela d. defesa, pois na forma como foi encontrado o entorpecente e em quantidade razoável e resta evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito, não se olvidando para tanto que, segundo o policial Paulo Sergio, as drogas encontradas com a acusada em busca pessoal eram idênticas às aquelas encontradas na casa da acusada.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido acusatório para condenar **KARINA ALVES NORONHA**, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e para absolver **MATEUS DA SILVA CAVALCANTE**, assim o fazendo nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos arts. 59 e 60, do Código Penal.

Fixo definitivamente a pena em seu mínimo legal, ou seja, **5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo**, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras, não sendo cabível a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante o fato de ter sido apreendido razoável quantidade de entorpecente e em *malas*, junto ainda de dinheiro relacionado à narcotraficância, que, antes de caracterizarem pequeno tráfico,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

indicam sem sombra de dúvida dedicar-se em verdade a acusada à atividade criminosa e de forma habitual, dada inclusive a interceptação telefônica realizada, além de ter a acusada em sua posse balança de precisão, não se imaginando pudesse possuir tal desenvoltura a acusada se em verdade não estivesse ligada de forma íntima à narcotraficância e de forma habitual, o que afasta a incidência da causa de redução de pena acima citada.

Fixo pelos mesmos motivos para fins de cumprimento de pena o regime inicial **fechado**, podendo apelar desta decisão em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, condenada ainda no pagamento das custas, com a ressalva do art. 12, da Lei nº 1.060/50, se o caso, transferindo-se os objetos apreendidos à União e deferida a incineração da droga.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 23 de março de 2017. Eu _____ (Andreia Muniz), Escrevente, digitei e subscrevi.

MM. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):

Réu(s):

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**